

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5911/2538

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย วิฑูร จงวิฑูรกิจ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 680, มาตรา 747

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง, มาตรา 179, มาตรา 180

พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 มาตรา 9 ทวิ

ตามคำฟ้องเดิมโจทก์ขอให้บังคับจำเลยที่1รับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดจ.ตามสัญญารับมอบสินค้าเชื่อแม้โจทก์กล่าวถึงสัญญาเลืเตอ์ออฟเครดิตที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดจ.ทำกับโจทก์ก็เป็นเพียงการทำความเข้าใจถึงความป็นมาของสัญญารับมอบสินค้าเชื่อเท่านั้นการที่โจทก์ขอแก้ไขคำฟ้องโดยตัดข้อความที่เกี่ยวกับสัญญาเลืเตอ์ออฟเครดิตออกจึงไม่ทำให้ประเด็นแห่งคดีและความรับผิดชอบของจำเลยที่1เปลี่ยนแปลงไปที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องจึงชอบแล้ว โจทก์บรรยายฟ้องว่าในการทำสัญญารับมอบสินค้าเชื่อของห้างหุ้นส่วนจำกัดจ.ที่ทำกับโจทก์มีจำเลยที่1ทำสัญญาค้ำประกันไว้และกล่าวถึงรายละเอียดของสัญญารับมอบสินค้าเชื่อตลอดจนภาระหนี้สินที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดจ.และจำเลยที่1จะต้องร่วมกันรับผิดชอบไว้ครบถ้วนคำฟ้องของโจทก์จึงแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้วส่วนรายละเอียดว่าเลืเตอ์ออฟเครดิตแต่ละฉบับเลขที่เท่าใดจำนวนเงินเท่าใดและสัญญารับมอบสินค้าเชื่อแต่ละฉบับเกี่ยวกับเลืเตอ์ออฟเครดิตฉบับใดนั้นเป็นเรื่องที่โจทก์สามารถนำสืบได้ในชั้นพิจารณา ห้างหุ้นส่วนจำกัดจ. สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศผู้ขายส่งสินค้ามา

ประเทศไทยพร้อมกับส่งตัวแลกเงินและเอกสารกำกับสินค้าให้แก่ธนาคารตัวแทน
ของโจทก์ในต่างประเทศเพื่อส่งมาให้โจทก์เรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากห้างหุ้นส่วนจำ
กัฏจ.แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัฏจ.ไม่มีเงินชำระค่าสินค้าจึงทำสัญญารับมอบสินค้าเชื่อหรือ
ทรัสต์รีซีทไว้แก่โจทก์เพื่อขอให้โจทก์มอบเอกสารต่างๆให้จะได้นำไปออกสินค้าจาก
การทำเรือแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปจำหน่ายและนำเงินค่าสินค้ามาชำระให้โจทก์
โดยสัญญาดังกล่าวมีข้อความระบุไว้อย่างชัดเจนว่าโจทก์คงเป็นเจ้าของสินค้าและ
ห้างหุ้นส่วนจำกัฏจ.จะทำการขายสินค้าในฐานะตัวแทนโจทก์สัญญารับมอบสินค้าเชื่อ
ดังกล่าวจึงเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าไปเป็นของโจทก์เมื่อโจทก์เป็นเจ้าของ
สินค้าการครอบครองสินค้าของโจทก์จึงไม่ใช่การครอบครองในลักษณะจำนำการที่
โจทก์มอบเอกสารกำกับสินค้าให้ห้างหุ้นส่วนจำกัฏจ. เพื่อนำไปออกสินค้าจึงไม่ทำให้
หนี้ตามสัญญารับมอบสินค้าเชื่อระงับไป สัญญารับมอบสินค้าเชื่อหรือทรัสต์รีซีทเป็น
ธุรกิจอันเป็นประเพณีที่ธนาคารพาณิชย์พึงกระทำได้ไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
การธนาคารพาณิชย์มาตรา9ทวิ โจทก์ชำระค่าสินค้าแทนห้างหุ้นส่วนจำกัฏจ.เมื่อ
ปี2523โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องบังคับให้จำเลยที่1ชำระค่าสินค้าแทนห้างหุ้นส่วนจำกัฏจ.
ตามสัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่1ทำไว้แก่โจทก์ได้ภายใน10ปีนับแต่วันที่โจทก์ชำระ
ค่าสินค้าซึ่งเป็นเวลาที่โจทก์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้โจทก์นำคดีมาฟ้องวัน
ที่26พฤษภาคม2532ยังไม่เกิน10ปีคดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน
การชำระหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัฏจ.รสสินเพชรบุรี ตามสัญญารับมอบสินค้าเชื่อ
จำนวน 4 ฉบับจำนวน 4,595,114.55 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ15 ต่อปีนับแต่วัน
ฟ้องจากต้นเงิน 1,903,671.17 บาท

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้าแต่เป็นผู้ทรงสิทธิในใบตราส่งและมีเจตนาที่จะถือเอาสินค้าตามรายการในใบตราส่งเป็นประกัน ถือได้ว่าสินค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินจำนำ เมื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสินเพชรบุรีทำสัญญารับมอบสินค้าเชื่อกับโจทก์ โจทก์ได้สลักหลังและส่งมอบใบตราส่งพร้อมเอกสารอื่น ๆ ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสินเพชรบุรี จึงเท่ากับโจทก์ยอมให้สินค้าเหล่านั้นกลับคืนไปเป็นของห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสินเพชรบุรีจำนำ ย่อมระงับสิ้นไป ทั้งนี้ตามสัญญารับมอบสินค้าเชื่อจึงระงับตามไปด้วย พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 มาตรา 9 ทวิ ห้ามไม่ให้โจทก์เข้ารับเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้าใด ๆ แล้วประกอบการค้าสัญญารับมอบสินค้าเชื่อหรือทรัพย์สินที่โจทก์ทำไปดังกล่าวจึงขัดต่อกฎหมาย ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม คดีโจทก์ขาดอายุความ และสัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่ 1 ทำต่อโจทก์ระงับไปแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ค้ำประกันการขอเปิดเลืเตอ์ออฟเครดิติที่มีอยู่กับสาขาเพชรบุรีเท่านั้นต่อมาห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสินเพชรบุรีมิได้ขอเปิดเลืเตอ์ออฟเครดิติกับโจทก์ที่สาขาเพชรบุรีอีก และได้ชำระหนี้ที่มีอยู่เสร็จสิ้นแล้ว จำเลยที่ 2 จึงขอยกเลิกการค้ำประกันแล้วโจทก์คิดดอกเบี้ยค้างชำระเกิน 5 ปี ขาดอายุความแล้วขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาตและให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 ออกจากสารบบความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 1,903,672.17 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 313,313.95 บาท นับแต่วันที่ 30 กันยายน 2526 เป็นต้นไป อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 536,000.34 บาท นับแต่วันที่ 29 เมษายน 2523 เป็นต้นไป อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน

345,242.55 บาท นับแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2523 เป็นต้นไป และอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 709,115.33 บาท นับแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2523 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำพิพากษาและอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 1,681,158.80 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 90,800.58 บาทจำนวน 536,000.34 บาท จำนวน 345,242.55 บาท และจำนวน 709,115.33 บาท นับแต่วันที่ 30 กันยายน 2536 วันที่ 29 เมษายน 2523 วันที่ 11 มิถุนายน 2523 และวันที่ 9 กรกฎาคม 2523 ตามลำดับ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ฎีกาขอแรกว่าการแก้ไขคำฟ้องของโจทก์เป็นการสละข้อหาตามคำฟ้องเดิมที่ตั้งข้อหาตามสัญญาเล็ดเตอร์ออฟเครดิตระหว่างโจทก์กับห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสินเพชรบุรี ซึ่งมีสัญญารับมอบสินค้าเชื่อเป็นสัญญาอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสัญญาเล็ดเตอร์ออฟเครดิตอันเป็นสัญญาประธานโดยมีจำเลยที่ 1 เป็นผู้ค้าประกันเฉพาะหนี้ตามสัญญาประธานแล้วยกขึ้นหาตามสัญญารับมอบสินค้าเชื่อขึ้นโดยปราศจากสัญญาประธาน ข้อหาตามสัญญาค้าประกันที่โจทก์ขอให้บังคับแก้จำเลยที่ 1 จึงไม่เหลืออยู่ ทั้งคำฟ้องเดิมกับคำฟ้องภายหลังไม่เกี่ยวข้องกัน ที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องจึงไม่ชอบ เห็นว่า ตามคำฟ้องเดิมโจทก์ได้บรรยายฟ้องว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสินเพชรบุรีทำความตกลงกับโจทก์เพื่อทำสัญญาเล็ดเตอร์ออฟเครดิตจำนวน 4 ฉบับ เพื่อสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศและโจ

ทกเปิดเลิตเตอร้อฟเครดิตดังกล่าวเพือสั่งซื้อสินค้จากต่างประเทศแล้ว เมื่อสินค้ที่สั่งซื้อส่งมาถึงประเทศไทย โจทก้เรียกเก็บเงินจากห้างหุ้นส่วนจรัสสินเพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสินเพชรบุรีไม่มีเงินค้สินค้มาชำระให้โจทก้ จึงได้ทำสัญญารับมอบสินค้เชือกับโจทก้รวม 4 ฉบับ เพือขอรับเอกสารนำไปออกสินค้และทำการจำหน่ายก่อนแล้วจึงนำเงินมาชำระให้โจทก้ ซึ่งในการทำสัญญารับมอบสินค้เชือดังกล่าวนั้น จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาค้ประกันการชำระหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสินเพชรบุรีไว้แก่โจทก้เมื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสินเพชรบุรีรับสินค้ไปแล้วก็มีได้ชำระหนี้ให้แกโจทก้ห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสินเพชรบุรีเป็นหนี้โจทก้ตามสัญญารับมอบสินค้เชือ 4 ฉบับ เป็นเงิน4,595,114.55 บาท ซึ่งจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ค้ประกันต้องร่วมรับผิดชอบ ดังนี้ ตามคำฟ้องเดิมของโจทก้เป็นเรื่งที่โจทก้ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบในฐานะผู้ค้ประกันการชำระหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสินเพชรบุรีตามสัญญารับมอบสินค้เชือ ส่วนการที่โจทก้กล่าวถึงสัญญาเลิตเตอร้อฟเครดิตเป็นเพียงการทำความให้เห็นถึงความเป็นมาของสัญญารับมอบสินค้เชือเท่านั้นหาใช่กรณีที่สัญญาเลิตเตอร้อฟเครดิตเป็นสัญญาประธานสัญญารับมอบสินค้เชือเป็นสัญญาอุปกรณ์และโจทก้ประสงค์จะบังคับตามสัญญาเลิตเตอร้อฟเครดิตตามที่จำเลยที่ 1 กล่าวอ้างแต่อย่างใดไม่ การที่โจทก้ขอแก้คำฟ้องโดยตัดข้อความที่เกี่ยวกับสัญญาเลิตเตอร้อฟเครดิตออกจึงเป็นการแก้ไขคำฟ้องที่มีได้ทำให้ประเด็นแห่งคดีและความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 เปลี่ยนแปลงไป และไม่ใช้กรณียกข้อหาตามสัญญารับมอบสินค้เชือขึ้นใหม่ซึ่งไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมตามที่จำเลยที่ 1 ฎีกา ที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก้แก้ไขคำฟ้องจึงชอบแล้ว

จำเลยที่ 1 ฎีกาต่อไปว่า ฟ้องโจทก้ไม่ชอบเพราะมิได้บรรยายฟ้องว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสินเพชรบุรีขออนุมัติจากโจทก้ให้เปิดเลิตเตอร้อฟเครดิตฉบับเลขที่เท่าใดจำนวนเงินเท่าใด และตามสัญญารับมอบสินค้เชือตามฟ้องแต่ละฉบับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสินเพชรบุรีทำให้โจทก้ไว้เกี่ยวกับเลิตเตอร้อฟเครดิตฉบับใด เห็นว่า

โจทก์บรรยายฟ้องว่าในการทำสัญญารับมอบสินค้าเชื่อของห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสิน เพชรบุรีที่ทำกับโจทก์มีจำเลยที่ 1 ทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ของห้างหุ้นส่วน จำกัดจรัสสินเพชรบุรีไว้แก่โจทก์ด้วยตามสัญญาค้ำประกันเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 และกล่าวถึงรายละเอียดของสัญญารับมอบสินค้าเชื่อตลอดจนภาระหนี้สินที่ห้างหุ้น ส่วนจำกัดจรัสสินเพชรบุรีและจำเลยที่ 1 จะต้องร่วมกันรับผิดชอบตามสัญญาดังกล่าว แต่ละฉบับไว้ครบถ้วนดังนี้ คำฟ้องของโจทก์ได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา และคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้ว ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ เป็น เรื่องที่โจทก์สามารถนำสืบได้ในชั้นพิจารณาฟ้องโจทก์จึงขอด้วยประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง

จำเลยที่ 1 ฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะกรรมสิทธิ์ในสินค้า เป็นของห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสินเพชรบุรี ก่อนห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสินเพชรบุรีทำ สัญญารับมอบสินค้าเชื่อโจทก์ได้เข้าครอบครองสินค้าเหล่านั้นในลักษณะของการ จำนำ เมื่อโจทก์ยอมให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสินเพชรบุรีทำสัญญารับมอบสินค้าเชื่อก็ เท่ากับโจทก์ยอมปล่อยการครอบครองในสินค้าให้กลับคืนสู่ห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสิน เพชรบุรีเจ้าของสินค้าผู้จำนำการจำนำย่อมระงับไป หนี้ตามสัญญารับมอบสินค้าเชื่อ จึงระงับไปด้วย เห็นว่า ตามสัญญารับมอบสินค้าเชื่อ(ทรัสต์รีซีท) เอกสารหมายเลข จ.3 จ.6 จ.9 และ จ.12 มีข้อความระบุว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสินเพชรบุรียอมรับอย่าง ชัดแจ้งว่าโจทก์คงเป็นเจ้าของสินค้านี้ดังกล่าว และรับว่าจะทำการขายสินค้านี้ดังกล่าวใน ฐานะตัวแทนโจทก์ ซึ่งข้อนี้โจทก์ได้นำสืบอธิบายว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสินเพชรบุรี สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ และผู้ขายได้ส่งสินค้ามาประเทศไทยพร้อมทั้งส่งตัวแลก เงินกับเอกสารกำกับสินค้าให้แก่ธนาคารตัวแทนของโจทก์ในต่างประเทศเพื่อส่งมาให้ โจทก์เรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสินเพชรบุรีแต่ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสสินเพชรบุรีไม่มีเงินชำระ ค่าสินค้าจึงทำสัญญารับมอบสินค้าเชื่อไว้แก่โจทก์เพื่อ ขอให้โจทก์มอบเอกสารต่าง ๆ ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสินเพชรบุรีนำไปออกสินค้า

จากการทำเรือแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปจำหน่ายและจะได้นำเงินไปชำระให้โจทก์
จำเลยที่ 1 มิได้นำสืบหักล้าง ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า การทำสัญญารับมอบสินค้าเชื่อ
ดังกล่าวเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าไปเป็นของโจทก์ โจทก์เป็นเจ้าของสินค้า
การครอบครองสินค้าของโจทก์จึงไม่ใช่การครอบครองในลักษณะจำนำการที่โจทก์
มอบเอกสารกำกับสินค้าให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสินเพชรบุรีเพื่อนำไปออกสินค้าจึงไม่
ทำให้หนี้ ตามสัญญารับมอบสินค้าเชื่อระงับไป

ส่วนที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า โจทก์ไม่อาจมีกรรมสิทธิ์ในสินค้าได้เพราะการทำ
สัญญารับมอบสินค้าเชื่อต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.
2505 มาตรา 9 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการธนาคาร
พาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 ข้อนี้พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505
มาตรา 9 ทวิบัญญัติให้ธนาคารพาณิชย์กระทำการธุรกิจที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการ
ธนาคารพาณิชย์หรือธุรกิจอันเป็นประเพณีที่ธนาคารพาณิชย์พึงกระทำ เช่นการออก
เช็ค เตอร์ออกเครดิตการค้าประกันหรือธุรกิจทำนองเดียวกันได้ ซึ่งนายสุทัศน์ จิตพร
พินิจ เจ้าหน้าที่ของโจทก์ตำแหน่งพนักงานต่างประเทศเบิกความว่า ห้างหุ้นส่วน
จำกัดจรัสสินเพชรบุรีขอวงเงินเปิดเช็ค เตอร์ออกฟเครดิตและทำสัญญารับมอบสินค้า
เชื่อกับโจทก์ โดยตกลงว่าจะทำตามระเบียบและประเพณีของธนาคารพาณิชย์ทุก
ประการ จำเลยที่ 1 มิได้นำสืบให้เห็นว่าสัญญารับมอบสินค้าเชื่อไม่ใช่ธุรกิจอันเป็น
ประเพณีที่ธนาคารพาณิชย์พึงกระทำ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า การทำสัญญารับมอบ
สินค้าเชื่อเป็นธุรกิจอันเป็นประเพณีที่ธนาคารพาณิชย์พึงกระทำอย่างหนึ่งจึงไม่
เป็นการต้องห้ามตามที่จำเลยที่ 1 ฎีกา

จำเลยที่ 1 ฎีกาต่อไปว่า สัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.1 จำเลยที่ 1 ทำขึ้น
เพื่อค้ำประกันการทำสัญญาเปิดเช็ค เตอร์ออกฟเครดิตและสัญญารับมอบสินค้าเชื่อ
เฉพาะที่ธนาคารโจทก์ สาขาเพชรบุรีเท่านั้น ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสินเพชรบุรีก็ได้

ขอเปิดเลืตเตอร์ออฟเครดิตและทำสัญญารับมอบสินค้าเชือรวม 3 ครั้ง และชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว หลังจากนั้นไม่มีการขอเปิดเลืตเตอร์ออฟเครดิตอีก สาขาเพชรบุรีของโจทก์จึงรายงานสำนักงานใหญ่ ขอให้ระงับการเปิดเลืตเตอร์ออฟเครดิตตามเอกสารหมาย จ.12 จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบอีกต่อไปส่วนสัญญารับมอบ สินค้าเชือตามเอกสารหมาย จ.3 จ.6 จ.9และ จ.12 จำเลยที่ 1 ไม่ได้ตกลงค้ำประกันด้วย จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามฟ้องนั้น ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสินเพชรบุรีตามสัญญารับมอบสินค้าเชือเอกสารหมาย จ.3จ.6 จ.9 และ จ.12 ด้วย จำเลยที่ 1 จึงต้องร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสินเพชรบุรีรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าวต่อโจทก์

จำเลยที่ 1 ฎีกาข้อสุดท้ายว่า คดีโจทก์ขาดอายุความเพราะโจทก์ไม่นำสืบข้อเท็จจริงว่าคดีโจทก์ไม่ขาดอายุความทั้งที่โจทก์มีภาระการพิสูจน์และเอกสารหมาย จ.1 ทำขึ้นเมื่อวันที่21 กันยายน 2521 โจทก์นำคดีมาฟ้องวันที่ 26 พฤษภาคม 2532เกิน 10 ปี เห็นว่า ตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.1 ข้อ 2มีข้อความว่า สัญญาค้ำประกันให้มีผลบังคับได้ตลอดไปนับแต่วันที่ที่ลงในสัญญาฉบับนี้ จนกว่าจะได้มีการชำระหนี้กันเสร็จสิ้นและเลิกสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้รายนี้ต่อกันแล้วซึ่งโจทก์นำสืบโดยอ้างสัญญารับมอบสินค้าเชือตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ตามเอกสารหมาย จ.3 ถึง จ.13ที่โจทก์ได้ชำระค่าสินค้าแทนห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัสสินเพชรบุรีไปเมื่อปี 2523 ฉะนั้นเมื่อนับตั้งแต่ปี 2523 ซึ่งเป็นเวลาที่โจทก์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้จนถึงวันฟ้องยังไม่ล่วงพ้นกำหนด10 ปี คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ